

한전KDN(주) 상임감사 통보

제 목 수의계약 사유 적용 및 관리 부적정

소 관 부 서 □□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□(●●부, ■■■■■부, □□□□□□□□□□팀)

구 분 계약관리(계약관리)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□는 지역사회발전, 중소기업 동반성장 및 사회공헌, 전사 총무업무 관리, 재무관리, 계약관리, 사옥 및 시설관리, 지속가능경영 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「발주계약 규정」 3.4 (수의계약)에 따르면 특정업체와 계약을 체결하는 경우로서 수의계약에 대한 세부기준은 계약사무규칙 제6조 제5항 제3호, 제8조, 시행령 제26조 내지 제32조 및 시행규칙 제32조 내지 제37조에서 정하는 바에 따른다고 규정되어 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(2021. 4. 1. 시행, 이하 “국가계약법 시행령”이라 한다) 제26조 (수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항에 따르면 [표 1]과 같이 수의계약을 할 수 있는 경우를 정하고 있다.

[표 1] 국가계약법 시행령 제26조 제1항에 따른 수의계약에 의할 수 있는 경우(일부 발체)

호	목
(제1호) 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우	(가목) 천재지변, 감염병 예방 및 확산 방지, 작전상의 병력 이동, 긴급한 행사, 긴급복구가 필요한 수해 등 비상 재해, 원자재의 가격급등, 사고방지 등을 위한 긴급한 안전진단·시설물 개선, 그밖에 이에 준하는 경우
(제2호) 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우	(라목) 접적지역 등 특수지역에서 시행하는 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우
(제5호) 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우	(가목) 다음의 어느 하나에 해당하는 계약 1) 「건설산업기본법」에 따른 <u>건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 2억원 이하인 공사, 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사</u>에 대한 계약 5) 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약 가) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업 나) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업 다) 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 □□□□□□(●●부)의 0000년 0월부터 0000년 0월까지 수의계약 사유에 대한 적정성 여부를 확인한 결과 [표 2]와 같이 발주 기본품의 시 수의계약 사유를 기재하지 않거나, 발주 기본품의 당시에는 수의계약 사유를 올바르게 기재하였으나 계약의뢰 시에 그 사유를 오기재한 상태로 계약이 체결된 사실이 확인되었다.

[표 2] 수의계약 사유 미기재 및 오기재 사례

번호	계약명 (계약번호)	계약일자	부서명	발주품의 시 수의계약 사유	계약의뢰 시 수의계약 사유
1	00-00년도 ○○○○○○ 렌탈 용역 계약 (xxxxxxxx)	0000. 0. 00.	□□□□□□□□팀	「발주계약규정」 3.4.	제26조 제1항 제1호 가목
2	0000년 상반기 본사사옥 건축물 ○○○○○○ 용역 시행 (xxxxxxxx)	0000. 0. 00.	□□□□□□□□팀	제26조 제①항 제5호 가목	제26조 제1항 제1호 가목

그리고 □□□□□□(□□□□부, □□□□□□□□팀)는 본사 및 사업소 사옥의 환경개선 공사에 대한 발주 시 계약의 구분상 공사 건에 적합한 수의계약 사유를 적용했어야 하나 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목 5)의 “물품의

제조·구매계약 또는 용역계약”에 대한 수의계약 사유를 적용했던 사례가 [표 3]과 같이 xx건으로 확인되었다. 해당 공사 건을 수의계약으로 체결할 경우 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목 1)의 “「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 2억원 이하인 공사, 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 8천만원 이하인 공사에 대한 계약”을 수의계약 사유로 적용하는 것이 타당하다고 판단된다.

[표 3] 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목 5) 오적용 사례

번호	계약번호	계약구분	계약명	계약일자	추정가격	부서명	수의계약사유
1		공사					제26조(1)5.가5.나
2		공사					제26조(1)5.가5.가
3		공사					제26조(1)5.가5.가
4		공사					제26조(1)5.가5.가
5		공사					제26조(1)5.가5.다
6		공사					제26조(1)5.가5.나
7		공사					제26조(1)5.가5.가
8		공사					제26조(1)5.가5.나
9		공사					제26조(1)5.가5.나
10		공사					제26조(1)5.가5.나
11		공사					제26조(1)5.가5.다
12		공사					제26조(1)5.가5.가
13		공사					제26조(1)5.가5.가
14		공사					제26조(1)5.가5.가
15		공사					제26조(1)5.가5.가
16		공사					제26조(1)5.가5.다
17		공사					제26조(1)5.가5.나
18		공사					제26조(1)5.가5.가
19		공사					제26조(1)5.가5.다
20		공사					제26조(1)5.가5.다
21		공사					제26조(1)5.가5.나
22		공사					제26조(1)5.가5.가
23		공사					제26조(1)5.가5.다
24		공사					제26조(1)5.가5.가
25		공사					제26조(1)5.가5.다
26		공사					제26조(1)5.가5.나
27		공사					제26조(1)5.가5.다
28		공사					제26조(1)5.가5.다
29		공사					제26조(1)5.가5.가
30		공사					제26조(1)5.가5.가
31		공사					제26조(1)5.가5.가
32		공사					제26조(1)5.가5.다
33		공사					제26조(1)5.가5.가
34		공사					제26조(1)5.가5.가
35		공사					제26조(1)5.가5.가
36		공사					제26조(1)5.가5.가
37		공사					제26조(1)5.가5.다

또한 [표 4]와 같이 해외지사 사무실의 인테리어 공사 추진 시 수의계약 사유로 적합하지 않은 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제2호 라목(접적지역 등 특수지역에서 시행하는 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우)을 적용했던 사례가 확인되었다.

[표 4] 해외 현지업체 수의계약 사유 오적용 사례

번호	기안명	계약방법	부서명	수의계약 사유
1	○○○지사 현지 사무실 인테리어 공사 추진	수의계약 (외자)	○○○○○○○○○○팀	제26조 제1항 제2호 라목

관계부서 의견 및 검토결과

① 수의계약 사유 오기재 관련 관계부서 의견

●●부는 계약의뢰 시 수의계약 사유를 오기재한 사항에 대해서는 담당자의 실수로 잘못 입력했던 사안으로 과실을 인정하였으며, 향후에는 면밀하게 검토 후 정확한 조항을 기재하겠다고 의견을 제시하였다.

② 공사계약 체결 시 수의계약 사유 오적용 관련 관계부서 의견 및 검토결과

○○○○○○○○○○팀은 공사계약 시 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목 5)의 수의계약 조건을 적용했던 사항에 대해서는 「부가가치세법」 제2조(정의) 및 같은 법 시행령 제3조(용역의 범위)에 따라 해당 역무에 건설업이 포함되어 있어, 이에 근거하여 수의계약 사유를 적용하였다고 의견을 제시하였다.

그러나 「부가가치세법」 제1조(목적)에 따르면 해당 법은 부가가치세의 과세 요건 및 절차를 규정함으로써 부가가치세의 공정한 과세, 납세의무의 적정한 이행 확보 및 재정수입의 원활한 조달에 이바지함을 목적으로 한다고 되어 있다.

이는 「부가가치세법」의 목적이 과세 및 납세 요건 및 절차를 규정하는 법으로써 해당 법에 명시되어 있는 용역의 범위를 「국가계약법 시행령」에 적용하기에는

법령 간의 목적이 다르고, 「국가계약법」 및 같은 법 시행령·시행규칙에서는 공사·용역·제조·구매로 계약의 성격에 따라 구분되어 있으므로 제시했던 주장은 받아들이기 어렵다.

③ ○○○지사 인테리어 공사 수의계약 사유 관련 관계부서 의견 및 검토 결과

□□□□□□□□□□팀은 ○○○지사 인테리어 공사와 관련하여 과거 업무수행 사례인 “○○○ 대표사무소 개설 관련 인테리어 공사 시행” [○○(○)xxx.xx-xxxx]를 준용하여 해당 수의계약 사유로 “접적지역 등 특수지역에서 시행하는 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우”를 근거로 계약을 체결하였으며, 업체 3곳의 비교견적을 첨부한 것은 예산산출을 위한 가격 적절성을 확인하기 위한 절차였다는 의견을 제시하였다.

그러나 해당 발주 공사 건은 발주 기본품의 시 비교견적을 위하여 3개 업체의 견적서가 첨부되었으므로 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우에 해당되지 않는다고 판단된다.

또한 「국립국어원 표준국어대사전」에 따르면 ‘접적’은 ‘적과 맞부딪침’, ‘적진에 근접함’으로 정의하고 있는 것으로 확인되었으며, ○○○ 지역의 경우 접적지역 등 특수지역이라고 판단할 만한 근거가 없음에도 해외지사의 공사라는 이유만으로 해당 사유를 적용한 것은 수의계약 조건에 대한 적용이 다소 미흡했다고 판단되므로 해당 소명 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

□□□□□□장

- ① 향후 유사사례 재발 방지를 위하여 수의계약에 대한 내부 기안 및 발주의뢰시에 계약 담당부서의 사전 협조를 받은 후 발주를 시행하기 바라고,(통보)

② 계약 담당부서는 수의계약 사유가 적합한지 「국가계약법 시행령」 등을 면밀히 검토하고, 현업부서의 내부 기안 및 발주의뢰 시 수의계약 사유의 일치 여부를 빈틈없이 확인하기 바라며,**(통보)**

③ 소속 직원들에게 「발주계약 규정」 및 「국가계약법 시행령」의 수의계약 체결 기준을 교육하기 바랍니다.**(통보)**